

PODJEMNA POGODBA

o izvedbi in tekočem vzdrževanju portala Auronio

(sklenjena v skladu s 619. členom Obligacijskega zakonika)

PREDLOG POGODBE — izhodišče za dogovor, odprto za spremembe po dogovoru obeh strani

Za kaj gre — na kratko

Ponujamo vam dostop do portala Auronio, kjer si ustvarite in upravljate svoje pametne QR kode (za meni, vizitko, povezave, WiFi ipd.). Mi poskrbimo za gostovanje, delovanje in tehnično vzdrževanje portala.

Prvih 6 mesecev: brezplačno, brez obveznosti.

Po 6 mesecih: 88 €/leto (z odtegljajem akontacije dohodnine, glej 4. člen), razen če prej pisno prekličete.

To je predlog pogodbe — po dogovoru lahko katerokoli določilo spremeniva, preden jo oba podpiševa.

1. Stranke pogodbe

Ta pogodba je sklenjena med naslednjima strankama:

PODJEMNIK (fizična oseba):

Ime in priimek: _____

Naslov stalnega prebivališča: _____

EMŠO: _____

Davčna številka: _____

Transakcijski račun (TRR): _____

E-mail: _____

(v nadaljevanju: »Podjemnik«)

NAROČNIK:

Naziv podjetja: _____

Naslov sedeža: _____

Davčna številka / ID za DDV: _____

Zastopnik (ime in priimek, funkcija): _____

E-mail: _____

(v nadaljevanju: »Naročnik«, skupaj s Podjemnikom: »stranki«)

2. Predmet pogodbe

2.1 Podjemnik je fizična oseba, ki upravlja spletni portal Auronio (auronio.com) — orodje za ustvarjanje, upravljanje, gostovanje in preusmerjanje pametnih (statičnih in dinamičnih) QR kod za poslovne namene (v nadaljevanju: »Portal«).

2.2 Podjemnik se s to pogodbo zavezuje za Naročnika opraviti naslednje delo (posel v smislu 619. člena Obligacijskega zakonika):

- vzpostavitev in konfiguracija dostopa do Portala za potrebe Naročnika;
- tekoče gostovanje infrastrukture, potrebne za delovanje Portala (strežniki, podatkovna baza, preusmeritve QR kod);

- tekoče vzdrževanje in odpravljanje tehničnih napak;
- razširjeno število map in QR modulov v primerjavi z brezplačnim javnim dostopom.

2.3 Naročnik se zavezuje, da bo za opravljeno delo Podjemniku plačal dogovorjeno plačilo iz 4. člena te pogodbe.

2.4 Naročnik Portal uporablja za lastne poslovne namene (npr. marketing, gostinstvo, poslovne vizitke) in je izključno odgovoren za vsebino, ki jo objavi preko svojih QR kod.

3. Trajanje pogodbe in preizkusno obdobje

3.1 Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh strank.

3.2 Prvih šest (6) mesecev od začetka veljavnosti pogodbe Podjemnik delo iz 2. člena opravlja BREZPLAČNO (v nadaljevanju: »preizkusno obdobje«).

3.3 Po izteku preizkusnega obdobja se pogodba samodejno podaljša za obdobje dvanajst (12) mesecev, za kar Naročnik plača znesek iz točke 4.1, razen če katerakoli stranka pogodbo odpove najkasneje petnajst (15) dni pred iztekom preizkusnega obdobja.

3.4 Po prvem podaljšanju se pogodba naprej samodejno podaljšuje za nadaljnja obdobja dvanajst (12) mesecev, razen če katerakoli stranka pogodbo pisno (po e-pošti zadostuje) odpove najkasneje trideset (30) dni pred iztekom tekočega obdobja.

4. Plačilo in davčna obravnava

4.1 Za delo iz 2. člena Naročnik Podjemniku plača 88,00 EUR (z besedo: osemnosemdeset evrov 00/100) bruto za vsako dvanajstmesečno obdobje po preteku preizkusnega obdobja.

4.2 Ker Podjemnik delo opravlja kot fizična oseba, ki ni vpisana v Poslovni register kot samostojni podjetnik, se plačilo šteje za drug dohodek po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). Naročnik je kot izplačevalec dolžan ob izplačilu obračunati in odtegniti akontacijo dohodnine (25 %, oziroma po stopnji, veljavni na dan izplačila) ter o tem poročati FURS (REK obrazec). Podjemnik prejme neto znesek po odtegljaju.

4.3 Naročnik plačilo (bruto znesek) nakaže na TRR Podjemnika iz 1. člena v štirinajstih (14) dneh od podpisa te pogodbe oziroma od vsakega poznejšega podaljšanja.

4.4 Če Podjemnik med trajanjem te pogodbe pridobi status samostojnega podjetnika (s.p.), stranki na zahtevo katerekoli od njiju skleneta anex k tej pogodbi, s katerim se plačilo od takrat dalje obravnava kot plačilo po izstavljenem računu s.p., brez odtegljaja akontacije dohodnine.

5. Obveznosti Podjemnika

- delo iz 2. člena opravljati vestno in strokovno, po pravilih stroke;
- zagotavljati razumno razpoložljivost Portala (t. i. »best effort«, brez zjamčenega odstotka razpoložljivosti, razen če stranki pisno dogovorita drugače);
- odpravljati tehnične napake v razumnem roku glede na naravo in resnost napake;
- Naročnika vnaprej obvestiti o načrtovanih vzdrževalnih delih, ki bi lahko vplivala na dostopnost Portala;
- podatke Naročnika in njegovih strank obravnavati v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

6. Obveznosti Naročnika in prepoved zlorabe

- Portal uporabljati izključno za zakonite poslovne namene;

- ne uporabljati dinamičnih QR/preusmeritvenih funkcij Portala za preusmerjanje na škodljive, goljufive, zavajajoče ali drugače nezakonite spletne vsebine (t. i. politika preprečevanja zlorab);
- pravočasno izpolnjevati plačilne in davčne obveznosti iz 4. člena (nakazilo, odtegljaj, REK obrazec);
- samostojno odgovarjati za vsebino, ki jo objavlja preko svojih QR kod (npr. jedilniki, povezave, kontaktni podatki).

6.2 V primeru kršitve zgornjih obveznosti, zlasti prepovedi zlorabe, sme Podjemnik Naročniku dostop do Portala takoj (brez odpovednega roka) omejiti ali ukiniti.

7. Omejitev odgovornosti

7.1 Podjemnik ne jamči neprekinjenega, brezhibnega delovanja Portala in ne odgovarja za škodo, ki bi Naročniku nastala zaradičasne nedostopnosti Portala, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti Podjemnika.

7.2 Podjemnik v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo, izgubljeni dobiček ali izgubo poslovnih priložnosti Naročnika.

8. Intelektualna lastnina

8.1 Portal, njegova programska koda, oblikovanje in blagovna znamka Auronio ostajajo izključna last Podjemnika.

8.2 S to pogodbo Naročnik pridobi zgolj časovno omejeno, neprenosljivo pravico uporabe Portala za čas trajanja pogodbe, ne pa lastništva ali kakršnihkoli drugih pravic nad Portalom.

9. Prenehanje pogodbe

9.1 Pogodba preneha veljati:

- s potekom odpovednega roka iz 3. člena;
- s sporazumnim prenehanjem obeh strank;
- z izredno odpovedjo Podjemnika v primeru hujše kršitve iz 6.2 člena.

9.2 Po prenehanju pogodbe Podjemnik Naročniku onemogoči nadaljnji dostop do Portala. Podatke Naročnika Podjemnik hrani še trideset (30) dni po prenehanju, nato jih trajno izbriše, razen če zakon določa drugače.

10. Končne določbe

10.1 Za razmerja, ki jih ta pogodba ne ureja izrecno, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika Republike Slovenije (zlasti določbe o podjemni pogodbi, 619.–648. člen).

10.2 Morebitne spore bosta stranki poskušali rešiti sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

10.3 Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod. Šteje se za veljavno sklenjeno tudi, če je podpisana ločeno in poslana po elektronski pošti kot skenirani/fotografirani dokument.

11. Podpisa strank

PODJEMNIK

Kraj in datum:

Podpis: _____

NAROČNIK

Kraj in datum:

Podpis in žig: _____

Opomba: to je predlog pogodbe, ki služi kot izhodišče za dogovor — katerokoli določilo lahko stranki po medsebojnem soglasju pred podpisom spremenita ali dopolnita. Priporočamo tudi pregled s strani odvetnika ali davčnega svetovalca pred podpisom, zlasti glede davčne obravnave.